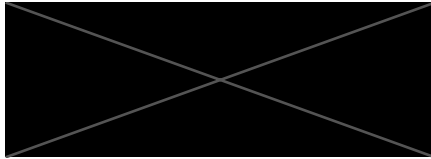




OFFRE DE CREDIT(S) IMMOBILIER(S)



Date de l'offre :



Valable 30 jours compter de la date de réception de l'offre

La présente offre, soumise aux articles L313-1 et suivants du code de la consommation, est faite aux conditions particulières ainsi qu'aux conditions générales et aux éventuelles conditions spécifiques ci-après.

Les conditions particulières prévaudront dans tous les cas sur les conditions générales et sur les conditions spécifiques dès lors qu'elles viennent soit les compléter soit les modifier. En outre, les conditions spécifiques primeront les conditions générales lorsqu'elles traiteront de la même matière.

ENTRE LES SOUSSIGNES

- PRETEUR

Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 PARIS CEDEX 13 - Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance - Capital de 2 375 000 000 Euros - 382 900 942 RCS Paris - Siège social : 19 rue du Louvre, 75001 Paris - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 005 200

Ci-après dénommé le "Prêteur", et :

- EMPRUNTEUR(S) SOLIDAIRE(S)

Monsieur



Situation de famille :



Demeurant:



Madame



Situation de famille :



Demeurant:



Ci-après dénommé l' "Emprunteur",

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIV

CONDITIONS PARTICULIERES

Objet des prêts

Ces prêts sont destinés à financer :

Terrain plus construction avec contrat



- Résidence principale de l'emprunteur

Coût total de l'opération :



Apport personnel :



Crédit total demandé :





- Notaire ou Rédacteur d'Acte :

Caractéristiques des prêts

PRIMO+(SANS DIFFERE) : Référence

Montant total du crédit :

Phases Type d'échéance	Taux débiteur Nature du taux	Durée (mois)	Echéance hors assurance et accessoires Périodicité / Jour	Nbre	Montant (En EUR)	Assurances Accessoires (En EUR)	Echéance Ass/Acc. Inclus (En EUR)
Préfinancement Anticipation	1,500 % Fixe	36	mensuelle 05	36	Intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définies au contrat	344,06 0,00	344,06 + Intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définies au contrat
Amortissement	1,500 % Fixe	300	mensuelle 05	300	1 660,96	344,06 0,00	2 005,02
Durée totale (hors préfinancement)		300					
Durée maximale (hors préfinancement)		324 mois	Durée maximale issue de l'allongement maximum de la durée initiale				

Les montants indiqués dans ce tableau sont ceux de la première échéance de chaque phase.

Pour connaître les montants suivants, reportez-vous au tableau d'amortissement.

- Taux Annuel Effectif Global - TAEG :

2,26 %

- Frais de Dossier :

EUR

- Frais de Garantie : (évaluation)

EUR

- Montant part assurance emprunteur obligatoire :

EUR

- Frais payés à des intermédiaires :

EUR

- Montant total des intérêts :

EUR

- Coût total du crédit pour l'emprunteur :

EUR

Durée de période : mensuelle

Les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, majoré le cas échéant des intérêts reportés, au taux débiteur du crédit stipulé ci-dessus.

MODALITES DE REMBOURSEMENT :

MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS :

- l'emprunteur déclare autoriser le paiement des frais de dossier à la date d'acceptation de l'offre
- l'emprunteur déclare autoriser le paiement des frais CEGC à la date d'acceptation de l'offre

MODALITES DE RECOUVREMENT DES INTERETS :

- Période de préfinancement : Intérêts recouverts mensuellement
- Période d'amortissement : Intérêts recouverts mensuellement

RELAIS HABITAT DIFFERE TOTAL : Référence

Montant total du crédit :



Phases Type d'échéance	Taux débiteur Nature du taux	Durée (mois)	Echéance hors assurance et accessoires Périodicité / Jour	Nbre	Montant (En EUR)	Assurances Accessoires (En EUR)	Echéance Ass/Acc. Inclus (En EUR)
Préfinancement	1,400 %	36	mensuelle	36	Intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définies au contrat	75,22	75,22
Anticipation	Fixe		05			0,00	+ Intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définies au contrat
Différé total	1,400 %	23	mensuelle	23	0,00	75,22	75,22
Echéance constante	Fixe		05			0,00	
Remboursement	1,400 %	1	IN FINE	1	283 834,38	75,22	283 909,60
In Fine	Fixe		05			0,00	
Durée totale (hors préfinancement)		24					

Les montants indiqués dans ce tableau sont ceux de la première échéance de chaque phase.

Pour connaître les montants suivants, reportez-vous au tableau d'amortissement.

- Taux Annuel Effectif Global - TAEG :
- Frais de Dossier :
- Frais de Garantie : (évaluation)
- Montant part assurance emprunteur obligatoire :
- Montant total des intérêts :
- Coût total du crédit pour l'emprunteur :



2,10 % Durée de période :

mensuelle

Les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, majoré le cas échéant des intérêts reportés, au taux débiteur du crédit stipulé ci-dessus.

MODALITES DE REMBOURSEMENT :

MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS :

- l'emprunteur déclare autoriser le paiement des frais de dossier à la date d'acceptation de l'offre
- l'emprunteur déclare autoriser le paiement des frais CEGC à la date d'acceptation de l'offre

MODALITES DE RECOUVREMENT DES INTERETS :

- Période de préfinancement : Intérêts capitalisés en fin de phase et composés annuellement
- Période de différé total : Intérêts capitalisés en fin de phase et composés annuellement

ASSURANCES

- Mr

ASSURANCE DECES-INVALIDITE

Compagnie d'assurance : CNP ASSURANCES

Type (*)

Quotité de prêt assuré : 50 %

Garanties (*) : Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Décès

Ces garanties sont obligatoires dans les proportions ci-dessous pour obtenir le financement :

Part d'assurance obligatoire : 50 %

(*) : Se référer aux paragraphes concernés des dispositions de la notice d'information de l'assurance et du bulletin d'adhésion.





Prêt(s) assuré(s)	Capitaux assurés	Montant de la prime	Coût de l'assurance	Dont coût d'assurance obligatoire
RELAIS HABITAT DIFFERE TOTAL		37,61 EUR Mensuelle	902,64 EUR	902,64 EUR

Le coût de l'assurance est calculé sur la durée totale du prêt, hors préfinancement. Toutefois, la durée de couverture d'assurance prend en compte la durée de la phase de préfinancement.
Assurance acceptée sans réserve.

ASSURANCE DECES-INVALIDITE

Compagnie d'assurance : CNP ASSURANCES

Type (*)

Quotité de prêt assuré : 75 %

Garanties (*) : Décès, Invalidité Permanente Totale, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire Totale

Ces garanties sont obligatoires dans les proportions ci-dessous pour obtenir le financement :

Part d'assurance obligatoire : 50 %

Part d'assurance facultative : 25 %

(*) : Se référer aux paragraphes concernés des dispositions de la notice d'information de l'assurance et du bulletin d'adhésion.

Prêt(s) assuré(s)	Capitaux assurés	Montant de la prime	Coût de l'assurance	Dont coût d'assurance obligatoire
PRIMO+(SANS DIFFERE)		(***) Mensuelle	34 536,15 EUR	23 024,00 EUR

*** Montant de la prime d'assurance variable pendant la durée du crédit. Pour connaître les montants des primes d'assurance, reportez-vous au tableau d'amortissement.

Le coût de l'assurance est calculé sur la durée totale du prêt, hors préfinancement. Toutefois, la durée de couverture d'assurance prend en compte la durée de la phase de préfinancement.

Assurance acceptée sans réserve.

- Mme

ASSURANCE DECES-INVALIDITE

Compagnie d'assurance : CNP ASSURANCES

Type (*)

Quotité de prêt assuré : 75 %

Garanties (*) : Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale, Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie

Ces garanties sont obligatoires dans les proportions ci-dessous pour obtenir le financement :

Part d'assurance obligatoire : 50 %

Part d'assurance facultative : 25 %

(*) : Se référer aux paragraphes concernés des dispositions de la notice d'information de l'assurance et du bulletin d'adhésion.

Prêt(s) assuré(s)	Capitaux assurés	Montant de la prime	Coût de l'assurance	Dont coût d'assurance obligatoire
PRIMO+(SANS DIFFERE)		(***) Mensuelle	22 401,77 EUR	14 934,60 EUR

*** Montant de la prime d'assurance variable pendant la durée du crédit. Pour connaître les montants des primes d'assurance, reportez-vous au tableau d'amortissement.

Le coût de l'assurance est calculé sur la durée totale du prêt, hors préfinancement. Toutefois, la durée de couverture d'assurance prend en compte la durée de la phase de préfinancement.

Assurance acceptée sans réserve.

ASSURANCE DECES-INVALIDITE

Compagnie d'assurance : CNP ASSURANCES

Type (*)

Quotité de prêt assuré : 50 %

Garanties (*) : Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie

Ces garanties sont obligatoires dans les proportions ci-dessous pour obtenir le financement :

Part d'assurance obligatoire : 50 %



Défaillance de l'EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt :

En cas de défaillance de l'EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt cautionné, le Prêteur pourra mettre en jeu la Caution de la COMPAGNIE.

Consécutivement à l'exécution par la COMPAGNIE de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la COMPAGNIE exercera son recours contre l'EMPRUNTEUR, conformément aux dispositions de l'article 2305 et suivants du Code Civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué.

Lorsque le prêt cautionné est accordé dans une devise autre que l'euro, la COMPAGNIE exercera son recours en euro. Les montants dus en devise seront alors convertis en euro au cours de référence publié par la Banque Centrale Européenne au jour de la échéance du terme.

De convention expresse, l'EMPRUNTEUR et la COMPAGNIE conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.

L'EMPRUNTEUR s'engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la COMPAGNIE et/ou du Prêteur notamment dans les cas suivants :

- défaillance de l'EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt,
- informations erronées fournies par l'EMPRUNTEUR, directement ou par l'intermédiaire d'un prescripteur, lors de la demande relative au prêt, portant notamment sur sa solvabilité, sa situation personnelle ou professionnelle ou le bien financé et qui ont constitué des conditions déterminantes dans l'octroi du prêt et de la Caution.

Réclamation de l'EMPRUNTEUR :

L'EMPRUNTEUR peut formuler une réclamation en adressant toutes les informations nécessaires et en joignant tous les documents utiles par courrier à l'adresse suivante :

Compagnie Européenne de Garanties et Cautions - Service Réclamations,
16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex,
service-reclamations@c-garanties.com

Des éléments d'information complémentaires pourront être demandés à l'EMPRUNTEUR dans le cadre du traitement de la réclamation. Une réponse sera apportée à la réclamation dans un délai maximum de deux mois dès lors que la COMPAGNIE aura reçu l'intégralité des éléments nécessaires pour analyser la réclamation.

Protection des données personnelles :

La COMPAGNIE peut recueillir certaines informations concernant l'EMPRUNTEUR. Ces informations sont indispensables à la gestion de la demande de Caution et à son exécution. Ces informations sont conservées pendant toute la durée de la Caution et jusqu'à une durée de cinq (5) ans suivant la fin de l'intégralité des Cautions accordées à l'EMPRUNTEUR par la COMPAGNIE, puis systématiquement détruites. La COMPAGNIE met en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer que les traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la législation applicable. L'EMPRUNTEUR peut à tout moment et dans les conditions prévues par la loi, accéder aux informations le concernant, s'opposer pour motif légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander leur effacement, leur limitation, leur portabilité, ou communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. En outre, l'EMPRUNTEUR peut, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL.

Pour exercer ces droits, l'EMPRUNTEUR peut adresser un courrier au Délégué à la Protection des Données - Compagnie Européenne de Garanties et Cautions : 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex - dpo@c-garanties.com. Les modalités d'exercice de ces droits sont détaillées dans la notice d'information accessible sur le site : www.c-garanties.com/rpgd

DISPOSITION(S) PARTICULIERE(S)

En cas de remboursement anticipé non financé par un prêt bancaire à la concurrence, exonération totale de l'indemnité prévue au contrat. Il sera demandé de produire une copie de la présente offre de prêt pour toute demande de décompte.

CONDITIONS GENERALES

Définitions

Le terme « Crédit » s'applique aussi bien à un seul qu'à plusieurs crédits composant l'opération de financement et consentis sous la forme d'un prêt. Les termes « prêt » ou « Crédit » sont indifféremment utilisés dans le cadre de la présente offre.

Le terme « Taux débiteur » est le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe, variable ou révisable, appliqué au capital emprunté ou au montant du crédit utilisé sur une base annuelle. Les termes « Taux débiteur » ou « taux d'intérêt » sont indifféremment utilisés dans le cadre de la présente offre.

Le terme « Emprunteur » s'applique aussi bien à un seul emprunteur qu'à des co-emprunteurs. En cas de pluralité d'emprunteurs, ceux-ci sont tenus solidairement entre eux des obligations résultant des présentes et de leurs suites.

Champ d'application

Les conditions générales s'appliquent aux prêts consentis par le Prêteur en vue de financer les opérations suivantes :



1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

- a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- c) Les dépenses relatives à leur construction

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

Elles s'appliquent également aux contrats de crédits accordés à un emprunteur personne physique qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

Acceptation de l'offre

Si cette offre leur convient, l'Emprunteur et la Caution éventuelle ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'aient reçue soit en renvoyant l'exemplaire papier au Prêteur après avoir apposé leur signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, soit en recourant au processus de signature électronique mis en place par le Prêteur et dont l'Emprunteur a demandé à bénéficier lors de sa demande de crédit.

En recourant au processus de signature électronique mis en place par le Prêteur, la date de réception de l'offre peut être différente pour chacun des emprunteurs, étant donné que l'offre de crédit est adressée à chacun d'eux. Le point de départ de la durée de validité de l'offre de crédit est fixé à la dernière date de réception par voie électronique.

Dans l'hypothèse où l'Emprunteur souhaiterait modifier les modalités de signature de son offre de crédit(s) durant sa durée de validité, il est informé que le Prêteur ne pourra pas accepter en retour une impression papier d'une offre de crédit immobilier initialement destinée à être signée électroniquement et que le Prêteur sera contraint d'envoyer l'offre sur support papier par l'intermédiaire d'un opérateur postal.

Convention de preuve

De convention expresse entre les parties, en recourant à la signature électronique dans le cadre de la souscription de son crédit immobilier ainsi que pour les opérations liées à la gestion de son crédit immobilier, l'Emprunteur reconnaît que le délai légal de réflexion de dix jours commencera à courir dès que chaque emprunteur aura cliqué sur le lien reçu par courriel l'invitant à procéder au téléchargement de l'ensemble des documents composant son offre de crédit(s) immobilier et à en accuser réception. En cliquant sur ce lien de téléchargement ainsi qu'en cliquant sur le bouton « Confirmer », l'Emprunteur reconnaît que cela manifeste la réception par ses soins de son offre de crédit immobilier. Une fois le délai de réflexion de dix jours écoulé, en recourant au processus de signature électronique mis en place par le prêteur et décrit dans les conditions contractuelles du service de signature électronique, l'Emprunteur reconnaît que ces actions manifestent son consentement au contenu dudit contrat ainsi qu'à leurs signatures et que toutes les connexions sont réputées avoir été effectuées par lui.

L'Emprunteur accepte l'enregistrement informatique des connexions et opérations réalisées dans ce cadre. Les parties acceptent que le(s) fichier(s) des connexions, traces informatiques et opérations fasse(nt) preuve entre elles, chacune des parties restant libre d'en rapporter la preuve contraire.

Formation du contrat de prêt

Le contrat de prêt sera formé dès que le Prêteur aura reçu l'acceptation des emprunteurs et des cautions, s'il y a lieu. Il deviendra définitif, sous réserve que les garanties prévues dans la présente offre aient été régularisées et dès lors que les emprunteurs auront justifié :

- de leur admission dans une assurance emprunteur aux conditions stipulées dans les conditions particulières de l'offre ;
- de l'obtention des autres prêts consentis pour la même opération représentant plus de 10% du crédit total, mentionnés dans les conditions particulières de la présente offre de prêt.
- la communication par l'Emprunteur à première demande du Prêteur, de toute pièce justificative dont la production pourrait être exigée par la réglementation

Le prêt sera alors soumis aux clauses et conditions générales, spécifiques et particulières du présent contrat, dont un exemplaire a été remis aux emprunteurs et aux cautions, s'il y a lieu.

Dès réception de toutes les acceptations, le Prêteur prélèvera sur le compte mentionné au contrat le montant des frais liés au prêt.

Annulation du contrat, révision du contrat

Le contrat sera résolu dans les circonstances suivantes :

- si l'acte de vente ou le contrat de prestation de services auquel le présent prêt est lié n'est pas signé dans un délai de cinq mois qui suit la date de l'acceptation de cette offre par les emprunteurs. Dans une telle hypothèse, le Prêteur conservera des frais d'étude d'un montant de 0,75% du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150€, conformément aux dispositions du code de la consommation. Ces frais d'étude seront perçus par prélèvement ou par chèque libellé à l'ordre du Prêteur.
- lorsqu'un acte authentique doit être établi, si cet acte authentique n'est pas signé dans un délai de cinq mois qui suit l'acceptation de l'offre par les emprunteurs.

Les conditions du prêt pourront être revues par le Prêteur si le premier versement de fonds n'est pas intervenu dans le délai de cinq mois qui suit l'acceptation de l'offre par les emprunteurs.

Toutefois, ces délais pourront être prorogés, sur demande de l'Emprunteur et après accord du Prêteur.

Destination du(des) prêt(s)

L'Emprunteur s'engage à n'employer les fonds prêtés qu'au financement de son objet défini aux conditions particulières et à réaliser cet objet. Le logement acquis ou financé au moyen du prêt doit respecter l'affectation mentionnée dans les conditions particulières et/ou spécifiques de l'offre de crédit(s).

Modalités de déblocages de fonds

La mise à disposition des fonds ne pourra intervenir en toute hypothèse qu'après acceptation de l'offre de crédit(s) par l'Emprunteur, la régularisation des garanties prévues aux conditions particulières de l'offre de crédit(s).



a) Dans le cas d'acquisition de logements anciens ou neufs (vente clés en mains) ou de terrains, les fonds seront versés en une seule fois entre les mains du notaire chargé de la vente ou s'il s'agit d'une vente sur adjudication entre les mains du notaire ou de l'avocat en fonction de la garantie.
b) Dans le cas de construction collective (vente en l'état futur d'achèvement, vente à terme) les fonds seront versés en plusieurs tranches, soit entre les mains du notaire, au choix du Prêteur, soit entre les mains du promoteur ou de l'Emprunteur en fonction de l'avancement des travaux, sur production de l'état d'avancement des travaux.

c) Dans le cas de construction de maison individuelle (C.C.M.I contrat régi par les articles L.231-1 à L.231-13 et L.232-1 et L.232-2 du CCH), les fonds seront versés après réception de l'attestation de la garantie de livraison et de l'assurance de dommages ouvrage entre les mains de l'Emprunteur ou du constructeur, dans les limites légales et sur production de l'état d'avancement des travaux.

Le paiement entre les mains du constructeur ne pourra en outre intervenir que sur ordre écrit du maître de l'ouvrage et après information du garant à chaque appel de fonds.

d) Dans le cas de construction de maison individuelle hors champ d'application du C.C.M.I, les fonds sont débloqués au choix du Prêteur entre les mains soit de l'Emprunteur, soit de l'entrepreneur, constructeur ou promoteur au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

e) Dans le cas d'opération d'acquisition-amélioration ou d'opération d'amélioration seule, les fonds sont débloqués :

- entre les mains du notaire chargé de la vente pour la partie acquisition, s'il y a lieu

- entre les mains de l'Emprunteur ou de l'entrepreneur sur présentation des mémoires ou factures de matériaux pour la partie travaux.

Les mémoires d'architecte ou les factures provisoires établissant l'état d'avancement des travaux devront faire apparaître la raison sociale et le numéro de Siret de la ou des entreprise exécutantes.

f) Dans le cas de regroupement de crédits ou de rachat d'un prêt, les fonds seront débloqués, au choix du Prêteur, entre les mains de l'établissement prêteur initial ou du notaire.

g) Dans le cas d'acquisition de parts de SCPI, les fonds seront débloqués en une seule fois directement entre les mains du gérant de la SCPI après production du bordereau de souscription.

NB : Dans le cas d'opérations de construction ou de travaux d'amélioration, l'emprunteur reconnaît être informé par le prêteur, dans le cadre de l'exécution du présent contrat, du caractère obligatoire de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour le maître d'ouvrage (conformément à l'article L.242-1 du Code des assurances), des risques d'un défaut d'assurance, des sanctions applicables (article L. 243-3 du Code des assurances) et s'engage à respecter la réglementation en vigueur.

L'emprunteur s'engage, pendant toute la durée du prêt, à fournir, sur demande du prêteur, tous les justificatifs relatifs à l'assurance susvisée et à l'assurance des biens objet du prêt et/ou remis en garantie.

Le solde du montant du prêt ne pourra être versé qu'après production de la totalité des factures justificatives. En outre pour les opérations de construction, son versement est subordonné à la présentation de la déclaration d'achèvement des travaux ou de tout document justifiant de cet achèvement.

Le Prêteur se réserve la possibilité de subordonner tout déblocage de fonds au versement de tout ou partie de l'apport personnel de l'Emprunteur.

Modalités de remboursement

Le(s) prêt(s) est(sont) remboursable(s) à terme échu dans les conditions prévues aux conditions particulières de l'offre de crédit(s) et précisées sur le tableau d'amortissement remis aux emprunteurs. Pour les prêts à taux révisable ainsi que pour les prêts dont les échéances sont modulables, les clauses d'indexation et les modalités de remboursement sont décrites dans les conditions spécifiques à chaque type de prêt.

Lorsque le déblocage des fonds donne lieu à plusieurs versements échelonnés, la période d'amortissement du prêt, durant laquelle s'effectuera le remboursement du prêt, peut être précédée d'une période d'anticipation dite période de préfinancement et/ou période de différé selon les conditions particulières de l'offre de crédit(s).

Tout déblocage de fonds donne lieu à prélèvement d'intérêts intercalaires au taux du prêt, calculés prorata temporis du jour du déblocage effectif jusqu'au point de départ de l'amortissement du prêt et indiqués sur le tableau d'amortissement définitif.

Période d'anticipation ou de préfinancement

C'est la période comprise entre la date d'acceptation de l'offre de crédit(s) par l'Emprunteur et la date fixée comme point de départ de l'amortissement.

Les intérêts intercalaires dus sur les fonds débloqués pendant cette période, seront calculés prorata temporis au taux d'intérêt stipulé dans l'offre de crédit(s) sur la base des versements effectués et prélevés à terme échu. Le cas échéant, ils pourront être payés à la fin de la période d'anticipation ou être ajoutés au montant total du crédit indiqué dans l'offre de crédit(s).

Si au terme de la période d'anticipation, le prêt n'est pas totalement versé, le prêt passera automatiquement en amortissement sur la base du capital versé, majoré éventuellement des intérêts calculés et reportés. Toutefois, cette période pourra être prorogée sur demande de l'Emprunteur et après accord du Prêteur.

Période de différé

Dans les conditions prévues par la réglementation, le Prêteur pourra consentir un différé (partiel ou total) d'amortissement.

Quel que soit le type de différé choisi par l'Emprunteur, le premier versement détermine le point de départ du différé sauf si le contrat prévoit une période de préfinancement.

Paiement des intérêts à chaque échéance en cas de différé d'amortissement du capital (différé partiel) :

Les intérêts, calculés pendant la période du différé d'amortissement, sur les sommes effectivement versées et au taux d'intérêt du prêt, sont prélevés à chaque échéance.

Capitalisation des intérêts en cas de différé d'amortissement du capital et du paiement des intérêts (différé total) :

En cas de différé total, les intérêts sont calculés au taux d'intérêt du prêt sur la base des versements effectués, selon la méthode des intérêts composés.

Ils peuvent, soit être payés à la fin de la période de différé total, soit être ajoutés au montant total du crédit indiqué dans l'offre de crédit(s). Dans ce dernier cas, le total de ces intérêts et du montant total du crédit constitue le montant du prêt amortissable.



La durée de la période de différé indiquée dans l'offre de crédit(s) ne pourra en aucun cas être allongée.

Si au terme de la période de différé prévue, le prêt n'est pas totalement versé, le prêt passera automatiquement en amortissement sur la base du capital versé, majoré éventuellement des intérêts calculés et reportés.

Période d'amortissement du capital

Le point de départ de l'amortissement du prêt et les dates d'échéances sont fixés :

- le 5, 10 ou 25 de chaque mois pour les prêts conventionnés et les prêts à l'accession sociale,
- au choix de l'Emprunteur pour les autres prêts.

La date d'échéance (quantième) est indiquée dans le présent contrat.

Le point de départ de l'amortissement intervient en principe à la première date d'échéance (date utile) qui suit le versement total des fonds.

Néanmoins si le Prêteur en offre la faculté et lorsque le prêt est assorti d'une période de préfinancement, l'Emprunteur pourra, en accord avec le Prêteur, différer le point de départ de l'amortissement dans une période comprise entre la date qui suit le déblocage de la totalité des fonds et le terme de la période de préfinancement. Cette demande sera formalisée par l'Emprunteur sur le formulaire de déblocage des fonds correspondant au dernier versement du prêt.

Pendant la période d'amortissement, le remboursement du prêt se fera à terme échu, conformément au tableau d'amortissement qui sera remis à l'Emprunteur.

Taux annuel effectif global (TAEG)

Le taux annuel effectif global (TAEG) est déterminé conformément aux dispositions du Code de la consommation, en ajoutant aux intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'Emprunteur et connus du Prêteur à la date d'émission de l'offre ou de l'avenant au contrat, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le Crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.

Le taux annuel effectif global (TAEG) indiqué aux conditions particulières de l'offre est calculé sur la base d'un déblocage total, immédiat et en une seule fois du montant du Crédit. Il ne tient donc pas compte des intérêts intercalaires éventuels liés notamment à une phase de préfinancement lors du financement d'une construction ou d'une vente à l'état futur d'achèvement.

Si le crédit est à taux d'intérêt variable ou révisable, le TAEG est calculé sur la base du taux, composé de la valeur de l'indice majorée de la marge telles qu'indiquées aux conditions particulières de l'offre, et qui demeurerait inchangé sur toute la durée du crédit.

Si le crédit est constitué d'une période à taux fixe puis d'une période à taux d'intérêt variable ou révisable, le taux annuel effectif global (TAEG) est calculé sur la base du taux fixe initial de la première période puis sur celui composé de la valeur de l'indice, au moment du calcul du TAEG c'est-à-dire à la date de l'émission de l'offre, majorée de la marge à compter de la date anniversaire de révision et qui demeurerait inchangé sur la durée restante du crédit, sans être inférieur au taux débiteur fixe initial.

Le taux annuel effectif global (TAEG) indiqué aux conditions particulières de l'offre peut correspondre, le cas échéant, à des chiffres arrondis selon la règle suivante :

- lorsque la 3ème décimale est inférieure ou égale à 4, la valeur de la deuxième décimale est conservée,
- lorsque la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5, la valeur de la deuxième décimale est augmentée de 1.

Assurance Emprunteur

Lorsque le Prêteur exige la souscription à un contrat d'assurance emprunteur (ou seulement à certaines garanties de ce contrat d'assurance emprunteur le cas échéant) pour l'octroi du Crédit, sur la quotité d'assurance retenue par l'Emprunteur et les cautions éventuelles, sauf stipulations contraaires figurant aux conditions particulières, seule la part d'assurance couvrant 100% du montant du prêt est obligatoire. En cas de pluralité d'emprunteurs et/ou cautions, cette part est répartie proportionnellement à la quotité d'assurance retenue par chaque tête assurée.

1) Contrat d'assurance groupe :

Lorsque l'Emprunteur adhère au contrat d'assurance groupe souscrit par le Prêteur, l'assurance prend effet dès l'acceptation de l'offre de crédit(s) par l'Emprunteur, dans les conditions indiquées dans la notice d'information remise à l'Emprunteur.

Pendant la période qui s'écoule entre la date d'effet de l'assurance, ci-dessus définie, et la date d'entrée du prêt en amortissement, une prime dite de raccordement est prélevée à terme échu sur le compte support des prélèvements mentionné dans l'offre de crédit(s).

La période de raccordement prend fin lorsque commence la période d'amortissement du prêt.

Pendant l'amortissement du prêt, les primes d'assurance sont prélevées périodiquement à terme échu sur le compte support de prélèvements, aux mêmes dates d'échéances que les remboursements du prêt.

2) Contrat d'assurance externe :

L'Emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance avec un niveau de garantie équivalent à celui proposé par le Prêteur, dans les conditions fixées par les articles L. 313-28 et suivants du code de la consommation.

En cas d'adhésion de l'Emprunteur auprès d'une autre entreprise d'assurance que celle proposée par le Prêteur, celui-ci devra se reporter aux conditions générales fixées par le contrat d'assurance de cette entreprise.

3) Dispositions communes aux contrats groupe et aux contrats externes

a) Acceptation du bénéfice du contrat d'assurance

Au titre de la garantie décès du contrat d'assurance, l'Emprunteur désigne en qualité de bénéficiaire de premier rang l'établissement prêteur, à hauteur des sommes dues au titre de la présente offre de crédit(s). Le Prêteur accepte cette désignation. Toute modification de la clause bénéficiaire nécessitera l'accord écrit du Prêteur.

b) Substitution du contrat

La substitution du contrat dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre de crédit(s) s'effectue conformément aux dispositions du Code de la consommation et du Code des assurances (notamment l'article L. 113-12-2 du Code des assurances). En cas de résiliation du contrat



d'assurance souscrit en vue de garantir le remboursement total ou partiel du montant du prêt sans accord préalable du Prêteur, celui-ci pourra prononcer la déchéance du terme du prêt dans les conditions prévues au sein de l'offre de crédit(s).

Au-delà de la période de 12 mois ci-dessus énoncée, l'Emprunteur peut résilier le contrat d'assurance tous les ans en application de l'article L. 113-12 du Code des assurances et procéder à sa substitution conformément aux dispositions du Code de la consommation.

Liste des pièces à communiquer pour effectuer la demande de substitution :

- La demande de substitution envoyée par lettre recommandée
- les Conditions Générales ou la notice d'information relative au contrat d'assurance
- les Conditions Particulières définitives et annexes au contrat permettant pour chaque prêt concerné de déterminer le bénéficiaire du contrat (prêteur en son siège social), les garanties souscrites et leurs conditions d'acceptation, les risques exclus, les montants, durées et quotités couvertes, le coût de l'assurance

Assurance du ou des biens

Sauf dans les cas où une assurance est rendue obligatoire par la réglementation, le Prêteur recommande à l'Emprunteur de souscrire auprès d'une entreprise d'assurance une assurance garantissant de tous dommages le bien objet du prêt et/ou remis en garantie. Dans l'hypothèse où l'Emprunteur souscrirait une telle assurance, le Prêteur sera subrogé dans les droits de l'Emprunteur au titre de l'indemnité d'assurance. Dans l'hypothèse où l'Emprunteur ne souscrirait pas à une telle assurance, le Prêteur attire son attention sur les conséquences pouvant exister pour lui à raison de ce défaut d'assurance.

L'Emprunteur s'engage à déclarer au Prêteur par lettre recommandée tout sinistre survenu sur le bien objet du prêt.

L'Emprunteur s'engage, pendant toute la durée du prêt, à fournir, sur demande du Prêteur, tous les justificatifs relatifs à l'assurance des biens objet du prêt et/ou remis en garantie.

Autorisation de prélèvement

L'Emprunteur autorise le Prêteur à prélever sur le compte désigné dans les conditions particulières, le montant des frais, des intérêts intercalaires, des primes d'assurance (en cas d'adhésion au contrat d'assurance de groupe), des échéances de remboursement et plus généralement de toutes sommes exigibles, et ce, dès la conclusion du contrat de crédit(s) et pendant toute sa durée.

En cas de prélèvement SEPA, le tableau d'amortissement fera office de notification des prélèvements. En tout état de cause, l'Emprunteur accepte de recevoir la notification de prélèvement, par tous moyens appropriés (lettres, avis d'échéances, tableau d'amortissement, échéancier, factures...), trois jours au plus tard avant la date du (des) prélèvement(s).

Toute modification affectant le montant à prélever donnera lieu à l'envoi d'une nouvelle notification dans les mêmes conditions.

Remboursement anticipé

L'Emprunteur aura la faculté de demander par écrit le remboursement par anticipation de tout ou partie du prêt. En cas de remboursement partiel, celui-ci devra en tout état de cause représenter une somme égale au moins à 1/10ème du capital prêté, sauf s'il s'agit de son solde.

Le Prêteur exigera, à l'occasion de tout remboursement anticipé, une indemnité dont le montant sera égal à la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital faisant l'objet du remboursement anticipé, calculé au taux moyen du prêt sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement.

Aucune indemnité n'est due par l'Emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'Emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.

Afin de pouvoir bénéficier de cette exonération légale de l'indemnité de remboursement par anticipation, les emprunteurs devront fournir au Prêteur les justificatifs attestant de leur situation conformément aux dispositions du code de la consommation.

Selon le type de prêt, le remboursement anticipé partiel donne lieu :

- soit au maintien de la durée du prêt avec réduction du montant des échéances,
- soit à une réduction de la durée du prêt sans modification du montant des échéances.

Un nouveau tableau d'amortissement sera adressé à l'Emprunteur.

Dans l'hypothèse où le prêt est un prêt à taux d'intérêt révisable et tant que l'Indice de Substitution tel que défini au paragraphe « Evénements affectant les taux ou indice de référence » ne sera pas déterminé, tout remboursement par anticipation n'interviendra qu'à titre provisionnel, le montant du remboursement définitif étant établi qu'après détermination de l'Indice de Substitution.

Engagements de l'Emprunteur

Dans l'hypothèse où le prêt serait garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ou par tout autre société de cautionnement ou si l'hypothèque n'est pas exigée préalablement à la mise en place du prêt, l'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du prêt à ne pas hypothéquer le bien objet du prêt sans l'accord écrit préalable de la Banque.

L'Emprunteur s'engage à ne pas utiliser les fonds empruntés dans l'objectif, partiel ou total, de commettre ou de favoriser, directement ou indirectement, un fait de corruption ou de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme, en France ou dans toute autre juridiction.

Transfert de prêt à une tierce personne

La présente offre est faite à l'Emprunteur en considération de sa personne. En conséquence, le transfert du Crédit à une tierce personne est subordonné à l'agrément du nouvel emprunteur par le Prêteur et, dans le cas de prêts soumis à une réglementation particulière, le transfert est en outre subordonné au respect des textes applicables.

Lorsque le Crédit est garanti par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le transfert du Crédit requiert en outre l'approbation préalable de cet organisme.



Mobilisation - cession - transfert des droits

Le Prêteur se réserve la faculté de mobiliser, apporter ou céder, notamment à un organisme de titrisation sur la base des articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier, ou à une société de crédit foncier conformément aux dispositions de l'article L.513-2 et suivants du Code monétaire et financier ou à une société de financement de l'habitat conformément aux dispositions de l'article L.513-28 et suivants du Code monétaire et financier, la créance résultant du ou des prêts objets des présentes, selon toutes modalités légales ou réglementaires en vigueur, et d'en sous-traiter le recouvrement.

L'Emprunteur ne pourra céder ou transférer aucun droit ou obligation résultant des présentes sans l'accord préalable et écrit du Prêteur.

Le Prêteur pourra céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent prêt à toutes banques ou établissements de crédit de son choix.

Il est convenu entre les parties que la transmission du patrimoine du Prêteur à une société nouvelle ou déjà existante par l'effet d'une fusion, scission ou d'un apport partiel d'actifs, entraînera transmission à la société nouvelle ou déjà existante des droits et obligations au titre du présent prêt et des sûretés attachées qui garantiront les obligations nées antérieurement et le cas échéant, postérieurement.

Imputation des paiements

Dans le cas où, après mise en demeure de payer, l'Emprunteur effectuerait un versement à titre d'acompte sur la somme qui lui serait réclamée, il est convenu que l'imputation se fera d'abord sur les indemnités et frais, ensuite sur les intérêts, et enfin sur le capital, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation du Tribunal.

Exigibilité anticipée - Déchéance du terme

Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'Emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- Affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l'offre de crédit(s),
- Non-respect par l'Emprunteur de l'un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché,
- Liquidation judiciaire de l'Emprunteur, sauf poursuite de l'activité telle que prévue à l'article L.643-1 du Code de Commerce, jugement prononçant la cession à son encontre,
- Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse,
- Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis,
- Défaut de production imputable à l'Emprunteur, dans un délai d'un mois suivant la réquisition qui en sera faite des justifications relatives à l'affectation des fonds aux dépenses de l'opération, objet du prêt,
- Inobservation de la réglementation spécifique applicable à chaque type de prêt consenti par le Prêteur et conditionnant l'octroi de ces prêts,
- En cas d'assurance emprunteur obligatoire :
 - . Défaut de paiement des primes,
 - . Non-respect des dispositions de l'article « Assurance emprunteurs » en cas de résiliation ou de substitution du contrat d'assurance emprunteur,
 - . Absence de désignation du Prêteur comme bénéficiaire de l'assurance à hauteur des sommes dues,
- Non constitution effective des sûretés prévues au contrat,

Intérêts de retard, Poursuite et frais

1 Intérêts de retard

Toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux d'intérêt du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu'à la date de reprise du cours normal des remboursements.

Cette stipulation ne pourra valoir accord de délai de règlement et ne saurait nuire à l'exigibilité anticipée.

2 Poursuites et frais

En cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe "Exigibilité anticipée déchéance du terme", l'Emprunteur devra rembourser au Prêteur :

- le capital restant dû,
- les intérêts échus,
- les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date de règlement effectif,
- une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.

En outre, le Prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu'il serait amené à engager du fait de la défaillance de l'Emprunteur à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de la signature et de l'exécution du présent contrat et plus généralement de notre relation, le Prêteur recueille et traite des données à caractère personnel concernant l'Emprunteur et les personnes physiques intervenant dans le cadre de cette relation.

Les informations expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez sur vos données figurent dans la notice d'information sur le traitement des données personnelles. Cette notice est portée à votre connaissance lors de la première collecte de vos données. Vous pouvez y accéder à tout moment, sur le site internet du Prêteur <https://www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles> ou en obtenir un exemplaire auprès de votre agence.

Le Prêteur communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations.



Dans le cadre d'une procédure d'octroi de crédit, le Prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP); et, en cas d'incident de paiement caractérisé, il sera tenu de demander l'inscription d'informations concernant l'Emprunteur dans ce Fichier.

S'agissant du FICP, l'Emprunteur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès à ces informations qu'il peut exercer par courrier ou sur place auprès de la Banque de France.

Secret professionnel

Le Prêteur est tenu au secret professionnel conformément à l'article L.511-33 du Code monétaire et financier.

Cependant, le secret doit être levé en vertu de dispositions légales, notamment à l'égard de l'administration fiscale, douanière, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques...), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L.114-19 à L.114-21 du code de la sécurité sociale) et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Le secret ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant :

- dans le cadre d'une procédure pénale,
- ainsi que dans le cadre d'une procédure civile lorsqu'un texte spécifique le prévoit expressément.

Conformément à l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, le Prêteur peut partager des informations confidentielles concernant l'Emprunteur, les payeurs, les cautions et/ou garants éventuels, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après :

- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits (entreprises d'assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple),
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, ...) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles,
- lors de l'étude ou de l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que le Prêteur (BPCE, Caisses d'Épargne, Banque Populaire...).

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

L'Emprunteur peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels le Prêteur sera autorisé à fournir les informations le concernant qu'il mentionnera expressément.

Obligations déclaratives DAC 6

Tout intermédiaire intervenant dans le cadre d'un dispositif transfrontière au titre de DAC 6 ("DAC 6" désignant (i) la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, (ii) l'Ordonnance N° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, (iii) les dispositions des articles 1649 AD, 1649 AE et 1649 AH du Code général des impôts (sans que cette liste soit limitative) et (iv) tout(e) loi, décret, instruction ou réglementation qui viendrait préciser la mise en oeuvre ou modifier les dits textes) impliquant l'Emprunteur se conformera aux obligations déclaratives auxquelles il est soumis, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord exprès de l'Emprunteur.

A défaut d'accord écrit de l'Emprunteur autorisant l'intermédiaire concerné à remplir ses obligations déclaratives au titre de DAC 6, l'Emprunteur est informé que chaque intermédiaire concerné devra notifier, si la situation l'exige, à tout autre intermédiaire connu et participant à ce même dispositif, de l'obligation déclarative qui lui incombe. En l'absence d'autre intermédiaire, l'intermédiaire concerné devra adresser à l'Emprunteur la notification d'obligation déclarative lui incombant et lui transmettra les informations nécessaires et connues par lui pour lui permettre de respecter ses obligations déclaratives. Dans ce dernier cas, l'obligation déclarative DAC 6 incombe alors uniquement à l'Emprunteur.

Indivisibilité et solidarité

Tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l'article 1313 du code civil. Le présent prêt est également réputé indivisible ; en conséquence, il y aura solidarité et indivisibilité soit entre les héritiers et représentants de l'Emprunteur, soit entre le survivant et les héritiers et représentants du prédécédé. Ces solidarité et indivisibilité auront effet sur le paiement de la dette, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires. Le coût des notifications qui pourront être faites, conformément à l'article 877 du code civil, sera supporté par celui ou ceux à qui elles seront faites.

Pouvoirs

Dans la mesure où le prêt est consenti à plusieurs bénéficiaires, ceux-ci se donnent par les présentes, réciproquement, tous pouvoirs en vue de permettre la réalisation du prêt et notamment recevoir toutes sommes et donner quittance.

Contrôles et justifications diverses

L'Emprunteur s'engage à donner toutes facilités pour l'exercice du contrôle qui pourrait être effectué à la requête de l'Etat ou du Prêteur en ce qui concerne notamment l'utilisation des fonds, éventuellement par la visite de l'habitation, objet du prêt, dans des conditions fixées d'un commun accord entre le Prêteur et l'Emprunteur, et à produire tous documents et justificatifs exigés par le Prêteur.

Impôts - Taxes - Frais et accessoires

Tous droits, impôts et taxes, frais et accessoires présents et futurs relatifs au présent contrat de crédit(s) seront à la charge exclusive de l'Emprunteur.

Seront également à sa charge tous les frais et accessoires liés notamment aux opérations, modifications ou avenants réalisés à la demande de l'Emprunteur et soumis à tarification conformément aux conditions tarifaires en vigueur à la date de la demande.

L'Emprunteur autorise le débit de ces sommes sur le compte de prélèvement indiqué aux conditions particulières.



Absence de renonciation aux droits

Le fait pour le Prêteur de ne pas exercer ou de tarder à exercer l'un des droits qu'il tient du présent contrat ou de la loi ne saurait être interprété comme une renonciation au droit dont il s'agit. Les droits stipulés dans le présent contrat ne sont pas exclusifs de tous autres droits prévus par la loi avec lesquels ils se cumulent.

Attribution de compétence

Conformément à l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur en justice a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu où les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur.

Election de domicile

Pour l'application des présentes, les parties font élection de domicile :

- pour le Prêteur en son siège social,
- pour l'Emprunteur en son domicile,
- pour la caution en son domicile.

Langue et droit applicables

Les parties choisissent d'un commun accord d'utiliser la langue française durant leurs relations précontractuelles et contractuelles et de rédiger les présentes dispositions contractuelles en langue française.

La loi applicable à la présente convention est la loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français.

Démarchage

Conformément aux dispositions du Code de la consommation, l'Emprunteur est informé qu'il peut s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Toutefois, malgré cette inscription, l'Emprunteur peut être démarché par téléphone par le Prêteur dès lors qu'il existe des relations contractuelles antérieures.

Autorité de tutelle

L'Autorité de tutelle chargée du contrôle des établissements de crédit est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09.

Réclamation - Médiation - Litiges

En cas de réclamation, l'Emprunteur peut s'adresser à son agence, à défaut de réponse satisfaisante, au Service Relations Clientèle de la Caisse d'Epargne. A défaut d'accord, l'Emprunteur peut adresser un courrier à Madame le Médiateur de la Caisse d'Epargne Ile de France - TSA 31359 - 75621 PARIS CEDEX, et ceci sans préjudice des autres voies d'actions légales. Concernant l'assurance, la procédure de médiation est décrite dans la notice d'information du contrat d'assurance qui a été remise à l'Emprunteur. Le Médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Cette procédure de médiation est gratuite.

CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

PRIMO+(SANS DIFFERE)

Modulation des échéances

L'Emprunteur a la faculté de demander la modification du montant des échéances de son prêt.

- CONDITIONS D'EXERCICE

Cette faculté de modulation n'est offerte à l'Emprunteur que s'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

- le montant du prêt doit avoir été versé dans son intégralité,
- la première demande de modulation doit intervenir au plus tôt vingt-quatre mois à compter du point de départ de l'amortissement,
- l'Emprunteur ne doit pas avoir d'impayés sur les prêts consentis par le Prêteur,
- le prêt ne doit pas être pris en charge par une entreprise d'assurance au titre des garanties incapacité de travail ou perte d'emploi.

D'autre part, un délai minimum de douze mois doit séparer deux demandes de modulation d'échéances.

En tout état de cause, la demande de modulation d'échéances doit recevoir l'accord du Prêteur.

Celui-ci demeure libre de refuser cette demande s'il apparaît, notamment, que la situation financière de l'Emprunteur ou l'équilibre de l'opération justifie un tel refus. Le Prêteur n'est pas tenu de motiver son refus.

- FORMALISME

L'Emprunteur doit demander la modification du montant de ses échéances au Prêteur par écrit dans un délai minimum de trente jours avant la date de la première échéance qu'il souhaite modifier.

Sa demande doit préciser le nouveau montant d'échéance qu'il souhaite rembourser, hors assurance, ainsi que la date d'échéance à laquelle cette modification prendra effet.

- MODALITES

Le nouveau montant d'échéance exprimé hors assurance est appliqué à la date convenue et a vocation à s'appliquer jusqu'au terme du prêt, sauf à ce qu'une nouvelle modulation ultérieure vienne à nouveau modifier le montant d'échéance.

Les échéances comprennent :

- les intérêts calculés par application du taux périodique du prêt au capital restant dû après paiement de l'échéance précédente,





- le capital remboursé calculé par différence entre le nouveau montant de l'échéance, hors prime d'assurance, et le montant des intérêts calculés ci-dessus.

La durée d'amortissement restant à courir est modifiée dans les conditions suivantes :

- elle est allongée, si le nouveau montant d'échéance fixé est diminué, étant précisé que la modification du montant des échéances ne pourra pas avoir pour effet de rallonger la durée initiale du prêt de plus de deux ans.

- elle est réduite, si le nouveau montant d'échéance fixé est augmenté.

Un nouveau tableau d'amortissement comprenant l'échéancier des remboursements sera communiqué à l'Emprunteur.

En cas d'impayé, la caution éventuelle appelée à se substituer à l'Emprunteur défaillant, le sera sur la base de son engagement.

Le Prêteur pourra percevoir des frais de mise en place de la modulation d'échéances.

Ces frais sont précisés dans les conditions tarifaires en vigueur au moment de la demande de modulation.

Report d'échéances

L'Emprunteur a la faculté de demander le report de tout ou partie de certaines des échéances de son prêt.

- CONDITIONS D'EXERCICE

Cette faculté de report n'est offerte à l'Emprunteur que s'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

- le montant du prêt doit avoir été versé dans son intégralité,

- la première demande de report doit intervenir au plus tôt vingt-quatre mois à compter du point de départ de l'amortissement,

- la demande de report d'échéances ne peut concerner plus de vingt-quatre échéances mensuelles sur la durée totale du prêt,

- chaque demande de report d'échéances doit concerner entre trois et douze échéances mensuelles consécutives,

- l'Emprunteur ne doit pas avoir d'impayés sur les prêts consentis par le Prêteur,

- le prêt ne doit pas être pris en charge par une entreprise d'assurance au titre des garanties incapacité de travail ou perte d'emploi.

D'autre part, un délai minimum de vingt-quatre mois doit séparer deux demandes de report d'échéances.

En tout état de cause, la demande de report d'échéances doit recevoir l'accord du Prêteur.

S'il le juge nécessaire, il pourra solliciter une garantie complémentaire auprès de l'Emprunteur.

Le Prêteur demeure libre de refuser cette demande s'il apparaît, notamment, que la situation financière de l'Emprunteur ou l'équilibre de l'opération justifie un tel refus.

Le Prêteur n'est pas tenu de motiver son refus.

- FORMALISME

L'Emprunteur doit demander le report d'échéances au Prêteur par écrit dans un délai minimum de deux mois avant la date de la première échéance qu'il souhaite reporter.

Sa demande doit préciser le nombre d'échéances consécutives qu'il souhaite reporter et les dates concernées.

En cas d'accord, le report d'échéances sera formalisé, entre les parties, par voie d'avenant.

- MODALITES

Le report d'échéances ne porte jamais sur les primes périodiques d'assurance en couverture des risques de décès, invalidité, incapacité de travail ou de perte d'emploi.

En conséquence, ces primes d'assurance continuent d'être dues et doivent être réglées périodiquement, à chaque échéance, pendant la période de report.

Sous réserve de l'agrément du Prêteur, le report d'échéances peut être partiel ou total.

Lorsqu'il est partiel, le report d'échéances ne porte que sur la part de capital des échéances reportées.

Pendant toute la durée du report partiel d'échéances, des intérêts sont calculés au taux du prêt, appliqué au capital restant dû. Ces intérêts sont payés à chaque échéance pendant la période de report.

Ainsi, pendant la période de report, l'emprunteur règle, à chaque échéance, le montant de la prime périodique d'assurance auquel s'ajoute le montant des intérêts suscités.

Le capital restant dû à la fin de la période de report est amorti :

- soit sur la durée résiduelle du prêt ; dans ce cas un nouveau montant d'échéance est calculé,

- soit sur une nouvelle durée résiduelle du prêt, celle-ci ne pouvant allonger la durée

initiale du crédit de plus de deux ans ; dans ce cas un nouveau montant d'échéance peut être calculé

Lorsqu'il est total, le report d'échéances porte à la fois sur la part d'intérêts et sur la part de capital des échéances reportées.

Pendant toute la durée du report total d'échéances, des intérêts (dénommés intérêts reportés) sont calculés au taux du prêt, appliqué au capital restant dû.

Ces intérêts reportés sont :

- soit, réglés en une fois avec la première échéance suivant immédiatement la fin du report,

- soit, ajoutés au capital restant dû à la fin du report.

Ainsi, pendant la période de report, l'emprunteur règle, à chaque échéance, le montant de la prime périodique d'assurance.

A la fin de la période de report, le capital restant dû, augmenté le cas échéant des intérêts reportés, est amorti :

- soit sur la durée résiduelle du prêt ; dans ce cas un nouveau montant d'échéance est calculé,

- soit sur une nouvelle durée résiduelle du prêt, celle-ci ne pouvant allonger

la durée initiale du crédit de plus de deux ans ; dans ce cas un nouveau montant d'échéance peut être calculé.

Un nouveau tableau d'amortissement comprenant l'échéancier des remboursements sera communiqué à l'Emprunteur.

En cas d'impayé, la caution éventuelle appelée à se substituer à l'emprunteur défaillant, le sera sur la base de son engagement.

Le Prêteur pourra percevoir des frais liés à la mise en place d'un report d'échéances.

Ces frais sont précisés dans les conditions tarifaires en vigueur au moment de la demande de report

Allongement de durée totale du prêt

La mise en place de modulations d'échéances et/ou de reports d'échéances dans les conditions décrites ci-dessus ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée initiale du prêt de plus de deux ans.



RELAIS HABITAT DIFFERE TOTAL

Article 1 - Objet des prêts

Le crédit relais permet aux bénéficiaires de disposer par anticipation des fonds à provenir de la vente d'un bien immobilier, en vue de financer une nouvelle opération immobilière.

Article 2 - Caractéristiques

Les intérêts et le capital sont recouvrés au terme contractuel du crédit.

Les primes d'assurance sont recouvrées chaque mois.

Les sommes versées produisent intérêts au taux du prêt, et en proportion du nombre exact de jours d'utilisation.

Article 3 - Mise à disposition du crédit

Les fonds sont versés en une ou plusieurs fois, selon les modalités précisées dans l'offre ou le contrat de prêt.

Article 4 - Conditions de remboursement du capital

Le capital, ou la fraction du capital versé, est remboursé en une ou plusieurs fois, au plus tard à l'échéance contractuelle du crédit.

En cas de remboursement fractionné, le capital remboursé devra être d'un montant au moins égal à 1/10ème du montant accordé, sauf s'il s'agit du solde.

Le capital deviendra immédiatement et intégralement exigible à l'occasion de la vente du bien immobilier en attente de laquelle le crédit a été accordé.

Le représentant de l'Etablissement

Signé électroniquement le :
29/10/2021





ACCEPTATION DE L'OFFRE

Je(nous) soussigné(es) déclare(ons) :

- accepter la présente offre de crédit(s) après avoir pris connaissance de la Fiche d'Information Standardisée Européenne (FISE), du Devoir d'explication, des conditions particulières ci-dessus, des conditions générales, des conditions spécifiques éventuelles et des annexes jointes,
- avoir pris connaissance, lu et compris la Notice d'information sur le traitement des données à caractère personnel.

Je (nous) reconnais(sons) garder en ma(notre) possession :

- . un exemplaire de la Fiche d'Information Standardisée Européenne relative aux contrats de crédit immobilier (FISE)
 - . un exemplaire du document formulant les explications liées au(x) crédit(s) proposé(s) intitulé « Explications adéquates »
 - . un exemplaire de cette offre de crédit(s),
 - . un exemplaire de la notice d'information du contrat d'assurance des emprunteurs/cautions le cas échéant,
 - . le tableau d'amortissement prévisionnel concernant chaque prêt à taux fixe,
- l'ensemble tenant lieu de contrat de prêt(s).

En cas d'acceptation par le biais du service de signature électronique, ces documents sont accessibles pendant toute la durée du Crédit sur simple demande auprès de mon(notre) conseiller.

Bon pour acceptation

Bon pour acceptation